



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. אסרף אליס
 2. קניג ברכה
 3. קניג אברהם אשר
 4. רבינוביץ אבן נח
 5. רבינוביץ שמרית
 6. קורן דנית
 7. בן-חמו שמעון
 8. טקץ' רוברט
 9. יצחק רחל
 10. אלקיים אלברט
 11. בן-חמו מורדכי
 12. בן-חמו אילנה
 13. אבגאז פנטה
 14. עטרי הודיה שני
 15. עטרי יקיר
 16. נגר מרגלית
 17. נגר עדי
 18. פריי שמואל
- כולם באמצעות ב"כ: עו"ד כהן גבורה רמי רחמים
חיים משה שפירא 22 משרד 701 אשדוד
טל': 054-3090316 פקס: 072-2300990

נגד

הנתבעים:

1. טל דוד
2. שוקר אפרים
3. שוקר שמרית אור
4. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 3)
5. מורד רביטל
6. בעדני גליה
7. בעדני אילנה
8. מחלב נסים
9. לוי לידיסיה
10. לוי יוסף
11. אלוני דליה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. צוברי עמנואל
13. אסטשקביץ' ראיסה
14. זילברמן לב
15. שיפרוט יוסף
16. שיפרוט לינה
17. בן שמעון אילן
18. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 13)
19. קסלמן ויצ'יסלב
20. קסלמן לריסה
21. קצר דוד
22. קוטר זהבית
23. פויר נעמי גרופיטה
24. מליחי כוכבה
25. מליחי שלמה
- כולם מרחוב הרב עוזיאל 13 פתח תקווה
26. שמעון אהרון
27. שמעון קרין עינב
28. גרסימיוק אנדרי
29. גרסימיוק לריסה
30. כהן יצחק
31. כהן מלכה
32. ריחני מרגלית
33. רדא אבי
34. ניוביץ פפי
35. ניוביץ משה
36. אהרוני סעדיה
37. אהרוני שמחה
38. מדינת ישראל / משרד הבינוי והשיכון (יחידת משנה 27)
39. מדר שלמה
40. הררי עמיחי עמי
41. שטינמץ יהודה
42. כהן שטינמץ אסתר רננה
- כולם מרחוב חיסין 8 פתח תקווה
43. עמר שרה
44. עמר אלברט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אוהב-ציון דניאל ישראל	45.
אוהב-ציון שני	46.
שובילי חנה	47.
שובילי שאול	48.
בנפשה שמואלי זיוה	49.
חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ (יחידת משנה 35)	50.
בר-און בן	51.
ביטון יעקב	52.
ביטון רינה	53.
כהן נסים	54.
כהן לאה	55.
מדינת ישראל/משרד הבינוי והשיכון (יחידת משנה 39)	56.
בן נון אליעזר	57.
בן נון דליה	58.
עופר משה	59.
עופר מרים	60.
חגבי סעדה	61.
כולם מרחוב חיסין 4, פתח תקווה	
לוי אליהו	62.
לוי אהובה	63.
שרעבי צורי	64.
שויביץ-שרעבי נורית	65.
פדידה משה נסים	66.
פדידה שרונה	67.
חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ (יחידת משנה 46)	68.
שטרנברג חזן אורי	69.
שטרנברג חזן דנה	70.
עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 48)	71.
בולוטוב ילנה	72.
רזניק בוריס	73.
חיימוב אדוארד	74.
לובצ'וב נדז'דה	75.
גרומברג צחי	76.
עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 54)	77.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ ,
(יחידת משנה 55)
79. רסקין ילנה
80. פתאל אליהו
81. פתאל לאה
82. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ ,
(יחידת משנה 58)
- כולם מרחוב חיסין 6 פתח תקווה
83. אזולאי סוזן
84. אזולאי רפאל
85. מזרחי יהונתן יוני
86. פירוזה רוני
87. ממן רות
88. שמואלי אורנה
89. קלו יוסף
- כולם מרחוב חיסין 2 פתח תקווה
90. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 94)
91. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 95)
- שניהם מבניין בני עקיבא סניף נחשון
92. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ ,
(יחידת משנה 75)
93. זכריה שלום
94. זכריה יפתח
95. חתוכה רחל
96. מגריסו מיכל
97. בן שושן סימי
98. חבה משה
99. יצחק אורית
100. אלמלח מרי
101. כהנוב יוסף
102. כהנוב רעיה
103. גנדלמן דוד
104. גנדלמן נטליה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

105. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ ,
520026584 (יחידת משנה 87)
106. קוניוחוב אלכסנדר
107. שושטיין אלפיה
108. נגורני לריסה
109. קוזנצוב בלה
110. טננבאום שי שלמה יוסף
111. אפשטיין חן קרן
112. חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ ,
(יחידת משנה 93)
כולם מרחוב חיסין 2 פתח תקווה
113. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 63)
114. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 68)
115. עיריית פתח תקווה (יחידת משנה 74)

פסק דין

1. תביעה למתן סעד הצהרתי, לפיו הבניין ברחוב הרב עוזיאל 9, אשר צדו האחר פונה לרחוב פפר 25 בפתח תקווה (להלן - "בניין עוזיאל 9") הוא מבנה בבית משותף מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"); למתן סעד הצהרתי לפיו מתקיימים בעניינו של בניין זה הוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק"), מכוחן יראו בבניין זה בית משותף נפרד לעניין תחולת הוראות חוק החיזוק; וכן למתן סעד המאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק.

העובדות וההליכים

2. הבניין עוזיאל 9 הוא אחד מ-7 בניינים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים, כאחד, בית משותף (חלקה 4 בגוש 6324). ששת הבניינים הנוספים הם ברחובות חיסין 2,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- חיסין 4, חיסין 6, חיסין 8, הרב עוזיאל 11 המשמש מבנה ציבור (מתנ"ס) והרב עוזיאל 13. הבניין עוזיאל 9, המסומן מבנה ה' בצו רישום הבית המשותף מיום 2.10.1967, כולל 16 דירות, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 74-59.
3. התובעים הם הבעלים של 12 דירות בבניין עוזיאל 9, הרשומות בפנקס המשותפים תתי חלקות 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 ו-73 (להלן - "התובעים"). הנתבעת 113-115, עיריית פתח תקווה, היא הבעלים של 3 דירות נוספות בבניין עוזיאל 9, הרשומות תתי חלקות 63, 68 ו-74 (להלן - "עיריית פתח תקווה"). הנתבעים 1-112 הם הבעלים של דירות בששת הבניינים הנוספים הנמנים עם הבית המשותף.
4. אשר לדירה הנוספת בבניין עוזיאל 9 בבעלות קיזנ'ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 61 (להלן - "קיזנ'ר"), בשל התנגדותם להתקשר בהסכם לביצוע עבודות לפי תמ"א 38, הגישו נגדם התובעים תביעה נפרדת (תביעה מס' 6/584/2019).
5. בהחלטה מיום 23.10.2019 הורתי איחוד הדיון בתביעות, בהיותן נוגעות לצדדים בבית משותף אחד ומשכרוכות בהן שאלות דומות של משפט ועובדה בנוגע לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה.
6. כנטען בכתב התביעה, התובעים התקשרו עם חברת בראשית עיר מתחדשת יוסף פפר 25 (ח.פ. 515382836) בהסכם לביצוע עבודות לחיזוק בניין עוזיאל 9 מפני רעידות אדמה בתמורה לזכויות בניה לבניית דירות מגורים נוספות בבניין, על פי תמ"א 38 (להלן - "הסכם תמ"א 38"). ההסכם צורף כנספח א' לכתב התביעה.
7. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעים 1-82, 90-91 ו-113-115 (להלן - "הנתבעים"), כנתמך באישורי מסירה ובתצהירי מבצע המסירה שאושרו על ידי בא כוח התובעים, אשר הוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
8. אשר לנתבעים 83-89 ו-92-112 (הבעלים של דירות ברחוב חיסין 2), בהחלטה מיום 16.3.2020 נעתרתי לבקשת התובעים למחיקתם מכתב התביעה. זאת, משביום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22.7.2019 ניתן על ידי פסק דין בתביעה שהגישו נתבעים אלה נגד הבעלים של דירות בכל ששת הבניינים האחרים (תביעה מס' 6/492/2018), במסגרתו הורתי כי יש לראות בבניין חיסין 2 מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וכי מתקיימים בעניינו של בניין זה התנאים הקבועים בהוראת סעיף 11 לחוק החיזוק, מכוחן יראו בבניין זה בית משותף נפרד לעניין תחולת הוראות חוק החיזוק.

9. לא הוגש כתב הגנה מטעם מי מהנתבעים.

10. ביום 11.12.2019 התקבל מסמך שכותרתו 'תגובה' מטעם חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ (הנתבעת 50, 68, 78, 82, 92, 105 ו-112, להלן - "חלד חברה ממשלתית"). במסגרתו, טענה כי היא מסכימה לרישום הבניינים כמבנים נפרדים, ובלבד שכל ההוצאות בגין רישום זה יחולו על התובעים.

11. ביום 12.2.2020 התקיים לפניי דיון בשתי התביעות. לדיון זה התייצבו באי כוח התובעים, בא כוח עיריית פתח תקווה, בא כוח חלד חברה ממשלתית, קיז'נר ועורך דין יובל גנן (להלן - "עורך הדין גנן"), אשר משמש בא כוח התובעים מול החברה היזמית.

כל יתר הנתבעים לא התייצבו לדיון.

12. במסגרת הדיון הודיע בא כוח עיריית פתח תקווה כי הוא מסכים למתן הסעדים ההצהרתיים לפיהם בניין עוזיאל 9 הוא מבנה בבית משותף מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, וכן כי בניין זה הוא בית משותף לעניין חוק החיזוק. בתוך כך, ציין כי הדירות בבניין עוזיאל 9 נמכרו לאחרים בשנות ה-70 של המאה הקודמת אך טרם נרשמו על שמם. מכל מקום, לעיריית פתח תקווה, הבעלים הרשום של הדירות, אין התנגדות לביצוע העבודות בבניין בהתאם להסכם תמ"א 38. בא כוח חלד חברה ממשלתית הודיע אף הוא הסכמת החברה לסעדים המבוקשים בכתב התביעה. בתוך כך, עתרו התובעים למתן פסק דין במעמד צד אחד נגד הנתבעים שלא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיון. בעניין זה הורתי לתובעים להשלים מסמכים החסרים בתיק, כמפורט בהחלטה ממועד הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בחלקו השני של הדיון נשמעו טענות קיז'נר והתובעים בקשר עם התנגדות קיז'נר לביצוע העבודות בבניין עוזיאל 9 בהתאם להסכם תמ"א 38. לאחריו הבאתי בפני הצדדים מתווה לסיום ההליך בפשרה, כמפורט בהחלטה ממועד הדיון.
14. ביום 16.3.2020 ניתן על ידי פסק דין כתביעה שהגישו התובעים נגד קיז'נר, המורה לבקשת התובעים על מחיקת התביעה. זאת, משעלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות שניטשו ביניהם בפשרה, במסגרתה חתמו קיז'נר על הסכם תמ"א 38 (תביעה מס' 6/584/2019). עוד הורתי, בהסכמת הצדדים, על מינוי עורך הדין גנן לחתום בשם עיריית פתח תקווה על הסכם תמ"א 38.
15. נותרה, איפוא, לדיון ולהכרעה הבקשה למתן פסק דין נגד הנתבעים, אשר לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיון.

דיון והכרעה

16. הוראת תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין; ...".

17. הוראת תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי, מוסיפה ומסדירה סמכות בית המשפט והמפקח על רישום מקרקעין, כאמור, ליתן פסק דין בהעדר התייצבות הנתבע לדיון, בקבעה לאמור:

"בתאריך שנקבע לדיון או לדיון נדחה, ינהגו כך:

...



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(2) התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר."

18. מכוחן של הוראות דין אלה, זכאים התובעים לסעדים המבוקשים בכתב התביעה, כמפורט להלן.

19. בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק, רשאי המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף לפי תמ"א 38, שמטרתן בניית דירה חדשה אחת או יותר. זאת, על פי תביעה של בעלי דירות בבית המשותף שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם 2/3 (66%) מהדירות בבית המשותף ו-2/3 מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו. אביא הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק כלשונה:

5". עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה

(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו."

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך,
בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל
בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה
החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן."

20. חוק החיזוק קובע רף הסכמה נמוך מזה הדרוש על פי חוק המקרקעין באשר לשיעור ההסכמה הנדרש מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתן בניית דירה חדשה. רף הסכמה זה נקבע במשולב עם מגנונים נוספים שנקבעו בחוק החיזוק, אשר מטרתם להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית משותף הפועלים לחיזוק הבית המשותף, ולהקל על ביצוע עבודות ברכוש המשותף במסגרת תמ"א 38. בתוך כך, לעודד בעלי דירות ויזמים לבצע עבודות חיזוק מפני רעידות אדמה לבניינים בישראל במסגרת תמ"א 38 (ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016)).

21. תנאי סף לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף לפי תמ"א 38, הוא קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות. היתר בניה הוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה. כך לשון הוראת סעיף 2(א) לחוק החיזוק:

2". ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק

(א) ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה."

22. הוראת סעיף 11 לחוק החיזוק מוסיפה ומורנו, כי בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף זה, יראו בניין (מבנה) בבית משותף, המורכב ממספר בניינים, 'בית משותף' נפרד לעניין הוראות חוק החיזוק, לרבות לעניין הוראת סעיף 5 לחוק. כך לשון הסעיף:

11". בית מורכב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף
59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה
כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

- (1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי
לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או
באגף אחר בבית המורכב;
- (2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של
המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של
מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

מן הכלל אל הפרט.

23. התובעים הגישו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת מהנדס הבניין נחום
כץ, מיום 18.3.2020, לפיה אין בביצוע העבודות בבניין עוזיאל 9 בהתאם להסכם
תמ"א 38 כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי הדירות בבניינים אחרים בבית המשותף,
וניתן לבצע העבודות לחיזוק הבניין עוזיאל 9 מפני רעידות אדמה מבלי לבצע
עבודות חיזוק כאמור בבניינים האחרים הנמנים עם הבית המשותף. אוסיף, כי
במסגרת התביעה שהתבררה לפניי בעניינו של הבניין חיסין 2 בבית המשותף,
הובאה אף חוות דעת מהנדס הבניין אלדורי דוד, מיום 18.7.2018, אשר ניתנה
לאחר שבחן החלקה עליה בנוי הבית המשותף במסגרת טיפולו בבקשה לקבלת
היתר בניה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספת בניה לבניין ברחוב חיסין 2 במסגרת
פרויקט תמ"א 38. בהתאם לחוות הדעת, שבעת הבניינים הנמנים עם הבית המשותף
הם בניינים נפרדים ללא חיבור כלשהו ביניהם (תביעה מס' 6/492/2018).

24. בנסיבות אלה ובהעדר טענות לסתור מטעם הנתבעים, הנני לקבוע כי ביחס לבניין
עוזיאל 9 מתקיימים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 11 לחוק החיזוק. בהתאם,
הנני להורות כי יש לראות בבניין עוזיאל 9 'בית משותף' לעניין הוראות חוק
החיזוק, לרבות לעניין הוראות סעיף 5 לחוק.

25. התובעים הוסיפו וצירפו לכתב התביעה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בפתח תקווה מיום 4.11.2018, בדבר אישור בתנאים של הבקשה להיתר בניה
לחיזוק הבניין עוזיאל 9 (בקשה מס' 20180525, נספח ו' לכתב התביעה). בהתאם
להחלטתי מיום 23.10.2019, הוסיפו התובעים והגישו לתיק המפקחת על רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרקעין אישורה של מנהלת אגף רישוי בניה והתחדשות עירונית במנהל ההנדסה בעיריית פתח תקווה, בדבר "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" ביחס לבקשה להיתר בניה לחיזוק בניין עוזיאל 9 לפי תמ"א 38 (ת/2). במעמד הדיון הוסיף בא כוח עיריית פתח תקווה ואישר קיומה של החלטה כאמור (שורות 6-7 בעמוד 7, פרוטוקול דיון מיום 12.2.2020).

26. בנסיבות אלה ובהעדר טענות לסתור, הנני להורות כי מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק, לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבניין עוזיאל 9 לפי תמ"א 38, כפי הגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק.

27. בנוסף, הנני להורות כי התביעה הוגשה על ידי הבעלים של דירות בבית המשותף ברוב הדרוש, בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק. קרי, התביעה הוגשה על ידי בעלים של דירות בבית המשותף שבבעלותם 75% מהדירות בבית המשותף, המהווים מי שבבעלותם למעלה מ-2/3 מהדירות בבית המשותף, אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. למותר לציין, כי במהלך בירור התביעה דנן חתמו הבעלים של ארבע הדירות הנוספות בבית המשותף על הסכם תמ"א 38.

28. לפיכך, הנני לאשר ביצוע העבודות ברכוש המשותף בבניין עוזיאל 9 לפי תמ"א 38 ובהתאם להסכם תמ"א 38.

סוף דבר

29. דין התביעה להתקבל.

30. ניתן בזאת סעד הצהרתי, לפיו מתקיימים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 11 לחוק החיזוק ביחס לבניין עוזיאל 9, לרבות היות הבית המשותף 'בית מורכב'. בהתאם, הנני להורות כי יש לראות בבניין עוזיאל 9 בית משותף לעניין הוראות חוק החיזוק.

31. הנני לאשר ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק ועל פי הסכם תמ"א 38.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/341/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בהתאם לסמכותי מכוח הוראת סעיף 130 לחוק המקרקעין, הנני מורה לרשם המקרקעין לרשום הערה על תת חלקה הרכוש המשותף בבית המשותף (חלקה 4 בגוש 6324) כדלקמן:

"ניתן פסק דין המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה מיום 30.4.2020, בתביעה מספר 6/341/2019, לעניין ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין ה' (תתי חלקות 59-74) ברחוב עוזיאל 9 בפתח תקווה, בהתאם להוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008."

33. בנסיבות העניין, אני עושה צו להוצאות.

34. בא כוח התובעים ימציא פסק הדין לנתבעים, בדואר רשום עם אישור מסירה.

המזכירות תמציא פסק הדין לבא כוח התובעים, לבא כוח עיריית פתח תקווה, לבא כוח חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ, ולעורך הדין גנן. ניתן היום, ו' אייר תש"פ, 30 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה